

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/25/6775

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל טיפול בהורה או בן זוג החולה בדמנציה) (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

1. תיקון חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד–1993,¹ אחרי סעיף 1א יבוא :
- ב.1. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 1 ו-1א, עובד שהורה חולה במחלת דמנציה ובשל מצבו הרפואי או הקוגניטיבי הוא זקוק, לפי אישור רופא, להשגחה, ליווי או סיוע ממשי בביצוע פעולות יום-יומיות, זכאי לזקוף עד 18 ימים בשנה של היעדרות, לשם ליווי או השגחה על הורה כאמור על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.
- (ב) כללים שקבע שר העבודה לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה."
2. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח–1998,² אחרי סעיף 1א יבוא :
- ב.2. תיקון חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 33.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 236.

- 1.ג. "היעדרות בשל (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 1 עד 1ב, עובד מחלת דמנציה של שכן זוג חולה במחלת דמנציה ובשל מצבו הרפואי בן הזוג או הקוגניטיבי הוא זקוק, לפי אישור רופא, להשגחה, ליווי או סיוע ממשי בביצוע פעולות יום-יומיות, זכאי לזקוף עד 18 ימים בשנה של היעדרות, לשם ליווי או השגחה על בן זוגו כאמור, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.
- (ב) כללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה."

דברי הסבר

בשונה ממחלה נקודתית או זמנית, דמנציה מלווה לעיתים בצורך מתמשך בהשגחה, בליווי לטיפולים ולבדיקות, בסיוע בתפקוד היום-יומי ובתיאום בין שירותי בריאות, רווחה וקהילה. הדבר עשוי להטיל עומס משמעותי על בני המשפחה המטפלים, ואף לחייב אותם להיעדר ממקום עבודתם מעבר למכסה הקבועה כיום בדין.

בתוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות, אותה פרסם משרד הבריאות (ג'ני ברודסקי ואח'), תוכנית לאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות, עמ' 20-21), צוין כי בני המשפחה המטפלים בחולי דמנציה הם גורם מרכזי בטיפול באדם החולה, אולם במקרים רבים חסר להם ידע על המחלה, על השירותים הזמינים בקהילה ועל זכויותיהם החוקיות, לרבות זכויות בתחום הכלכלי והתעסוקתי. עוד צוין כי התמיכה הישירה בבני המשפחה מצד משרדי הממשלה היא מצומצמת וכי חלק ניכר מהסיוע ניתן באמצעות עמותות, גופים התנדבותיים או שירותי רווחה מקומיים. בהמשך לכך המליצה התוכנית להגביר את המודעות בקרב המשפחות לזכויותיהן ולהתאים את דיני העבודה כך שיאפשרו הכרה בימי מחלה רבים יותר עבור טיפול בבן משפחה, תוך התחשבות בצורך בהשגחה מתמדת האופייני לחולים בדמנציה מתקדמת.

לפיכך מוצע לקבוע כי עובד שכן זוג או הורה חולה במחלת דמנציה ובשל מצבו הרפואי או הקוגניטיבי הוא זקוק, לפי אישור רופא, להשגחה, ליווי או סיוע ממשי בביצוע פעולות יום-יומיות, זכאי להעדר ממקום עבודתו עד 18 ימים בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה שלו, לפי בחירתו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בתמוז התשפ"ו (22.06.2026)